



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EX-2017-14280842- -APN-DDYME#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN
ECONÓMICA CONC 1486

VISTO el Expediente EX-2017-14280842- -APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que, la operación que se notifica el día 12 de julio de 2017, consiste en la adquisición de control exclusivo de la firma TERMINAL DE SERVICIOS PORTUARIOS PATAGONIA NORTE S.A. por parte de la firma F.H.B. INVERSORA SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que cabe destacar, que previo a la operación notificada, la firma F.H.B. INVERSORA SOCIEDAD ANÓNIMA ya detentaba el control conjunto sobre la firma TERMINAL DE SERVICIOS PORTUARIOS PATAGONIA NORTE S.A., dado que era propietaria de acciones que representaban el TREINTA Y SEIS COMA CERO OCHO POR CIENTO (36,08 %) del capital social de dicha firma.

Que la transacción notificada consiste en la compraventa de los paquetes accionarios que pertenecían a las firmas EXPOFRUT ARGENTINA S.A. con un TREINTA Y SEIS COMA CERO SIETE POR CIENTO (36,07 %) y MOÑO AZUL S.A. con un OCHO COMA CINCUENTA Y OCHO POR CIENTO (8,58 %), por lo que la adquisición de control exclusivo sobre la firma TERMINAL DE SERVICIOS PORTUARIOS PATAGONIA NORTE S.A. por parte de la firma F.H.B. INVERSORA SOCIEDAD ANÓNIMA luego de perfeccionada la operación resultaría al pasar a detentar la titularidad del OCHENTA COMA SETENTA Y TRES POR CIENTO (80,73 %) de las acciones emitidas y con derecho a voto de la firma adquirida.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 5 de julio de 2017.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000), umbral establecido por el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, no encontrándose alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 200 de fecha 8 de septiembre de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada consistente en la adquisición del control exclusivo de la firma TERMINAL DE SERVICIOS PORTUARIOS PATAGONIA NORTE S.A. por parte de la firma F.H.B. INVERSORA SOCIEDAD ANÓNIMA, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada consistente en la adquisición de control exclusivo de la firma TERMINAL DE SERVICIOS PORTUARIOS PATAGONIA NORTE S.A. por parte de la firma F.H.B. INVERSORA SOCIEDAD ANÓNIMA, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 200 de fecha 8 de septiembre de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2017-19642172-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.10.26 21:57:48 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.10.26 21:57:56 -03'00'



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

EX-2017- 14280842--APN-DDYME#MP | (Conc. 1486) LTV-JH

DICTAMEN Nº 200

BUENOS AIRES, 8 de septiembre del 2017.

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2017-14280842--APN-DDYME#MP del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: "CONC. 1486 - F.H.B. INVERSORA S.A., MOÑO AZUL SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA Y EXPOFRUT ARGENTINA S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156."

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. El día 12 de julio de 2017, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo sobre TERMINAL DE SERVICIOS PORTUARIOS PATAGONIA NORTE S.A. (en adelante "PATAGONIA NORTE") por parte de la firma F.H.B. INVERSORA S.A. (en adelante "FHB").
2. Resulta preciso destacar que, en forma previa a la operación notificada, FHB ya detentaba el control conjunto sobre PATAGONIA NORTE, dado que era propietaria de acciones que representaban el 36,08% del capital social de la compañía. Ahora bien, la transacción notificada —que consiste en la compraventa de los paquetes accionarios que pertenecían a las firmas EXPOFRUT S.A. (36,07%) y MOÑO AZUL S.A. (8,58%)— importa la adquisición de control exclusivo sobre PATAGONIA NORTE por parte de FHB, ya que luego de perfeccionada la operación resultará titular del 80,73% de las acciones emitidas y con derecho a voto de la firma adquirida.
3. PATAGONIA NORTE tiene la operación de ciertas terminales ubicadas en los puertos de Bahía Blanca y San Antonio Este para contenedores y cargas generales. La firma es concesionaria de servicios portuarios, y su actividad está regida por el marco normativo de las licitaciones oportunamente realizadas por la Provincia de Río Negro —para la operación del puerto de San Antonio Este—, y por el Consorcio de Gestión del Puerto de



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

- Bahía Blanca —en este caso, para la Terminal de Contenedores del Puerto de Bahía Blanca.
4. Por su parte, FHB es la firma *holding* a través de la cual se articula la estructura corporativa del «Grupo Murchinson»¹ en la República Argentina. Este grupo empresarial desarrolla actividades vinculadas al sector marítimo (transporte de carga y operación de terminales portuarias), comercio exterior (operación de depósitos fiscales), servicios mineros y petroleros, y alquiler de maquinaria pesada para construcción vial.
 5. Entre las sociedades que integran el «Grupo Murchinson» se encuentran las firmas MURCHISON S.A. ESTIBAJES Y CARGAS I. Y C. (en adelante «MURCHINSON»), dedicada a brindar servicios relacionados a operaciones portuarias para las industrias del pescado, lana, siderúrgica y química, teniendo a su vez participación activa en el movimiento de las cargas proyecto del interior del país; TERMINAL ZARATE S.A. (en adelante «ZARATE»), que opera su terminal portuaria ubicada en la localidad de Zárate sobre el Río Paraná de las Palmas, conjuntamente con predios propios en los cuales se desarrolla la prestación de servicios de carga y descarga de buques, manipuleo, almacenaje, despacho de mercaderías y demás servicios conexos a la actividad logística del comercio exterior; y LÍNEAS FEEDER ARGENTINA S.A. (en adelante «FEEDER»), que se dedica primordialmente al transporte de carga —operando semanalmente trayectos que unen los puertos de Rosario, Zárate y Montevideo.
 6. Como ya mencionáramos, la operación se estructura mediante la adquisición de los paquetes accionarios que pertenecían a las firmas EXPOFRUT S.A. (36,07%) y MOÑO AZUL S.A. (8,58%); producto de la transacción notificada, la participación accionaria de FHB en PATAGONIA NORTE asciende ahora al 80,73% de las acciones emitidas —con lo cual adquiere el control exclusivo sobre la misma.
 7. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 5 de julio de 2017. La operación se notificó el quinto día hábil posterior al del cierre indicado.²

¹ Los accionistas de FHB, al cierre de la transacción, eran ELIZABETH D. MURCHISON (13,5%), WILLIAM A. MURCHISON (13,5%), ROBERTO J. MURCHISON (13,5%), VICTORIA FLORA HUGHES DE CARDONER (7,6%), DAVID MARCOS HUGHES (7,6%), CECILIA JUANA HUGHES (7,6%), DOMINGA PETERS (11,5%), MARTIN PETERS (11,5%). El 13,5% restante de las acciones emitidas por FHB se encuentra en cabeza de un fideicomiso de administración constituido a fines sucesorios.

² Ver «Anexo 2.c)» de la presentación de fecha 26 de julio de 2017.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

I.2. La Actividad de las Partes Involucradas en la Operación

8. En la Tabla 1 se consignan exclusivamente las empresas afectadas en la operación, junto a una concisa descripción de la actividad empresarial que desarrolla cada una de ellas en Argentina.

Tabla 1 | Actividad de las Firmas Afectadas

Empresa	Actividad
MURCHISON (comprador)	▪ Prestación de servicios portuarios para la industria del pescado, lana, y química.
ZARATE (comprador)	▪ Desarrollo y operación de su terminal portuaria ubicada en la localidad de Zarate.
FEEDER (comprador)	▪ Explotación de buques.
BRENT S.A. (comprador)	▪ Prestación de servicios y venta de productos para el sector energético.
MURCHINSON DEPOSITO FISCAL BUENOS AIRES (UTE) (comprador)	▪ Almacenaje en depósitos fiscal. ▪ Consolidado y desconsolidado de mercancías.
DEPOSITO FISCAL BS. AS. – MURCHINSON (UTE) (comprador)	▪ Almacenaje en depósitos fiscal. ▪ Consolidado y desconsolidado de mercancías.
TMR (UTE) (comprador)	▪ Estibajes y cargas vinculado al soporte logístico de la actividad minera en la localidad de Puerto Deseado.
MURCAN (UTE) (comprador)	▪ Servicios de depósito y logística en la operación de Depósitos Fiscales en Don Torcuato
PATAGONIA NORTE (target)	▪ Operadora portuaria de ciertas terminales para contenedores y cargas generales en los puertos de Bahía Blanca y San Antonio.

Fuente: CNDC en base a información aportadas por las partes en el presente expediente



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

9. Como fuera expuesto, la presente operación consiste en la adquisición por parte de FHB del 44,65% de las acciones de la empresa PATAGONIA NORTE. Se remarca nuevamente que, con anterioridad a la operación, FHB era titular del 36,08% de las acciones y, con ello, ejercía el control conjunto sobre la firma.
10. Por lo tanto, la transacción de marras genera un cambio en la naturaleza de control que se ejerce sobre PATAGONIA NORTE —de conjunto a exclusivo—, con lo cual no se modifican las relaciones de integración previas a la operación.

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Efectos Económicos de la Operación

11. Como resultado de la presente operación, el nivel de concentración no se verá alterado en ninguno de los mercados donde operan las empresas involucradas. Adicionalmente, analizadas las características de los productos comercializados por las empresas notificantes, no se encontraron elementos que indiquen que las condiciones de competencia actual o potencial puedan ser afectadas negativamente en perjuicio del interés económico general.

II.2. Cláusulas de Restricciones Accesorias

12. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia.

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

13. Finalmente, debe destacarse que la transacción analizada en apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso (c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia y que las firmas intervinientes en la misma la han notificado en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 8° de la misma norma.³

³ La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y los objetos de las operaciones, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

14. Con fecha 14 de julio de 2017, y en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley N°25.156, se solicitó a la SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES DE LA NACIÓN que se expidiera con relación a la operación notificada.
15. Con fecha 17 de julio de 2017, y en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley 25.156, se solicitó al CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA que se expidiera con relación a la operación notificada.
16. Con fecha 20 de julio de 2017, y en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley 25.156, se solicitó al ENTE REGULADOR DEL PUERTO DE SAN ANTONIO OESTE que se expidiera con relación a la operación notificada.
17. Con fecha 21 de julio de 2017, y en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley 25.156, se solicitó a la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO (en adelante "AGPSE") que se expidiera con relación a la operación notificada.
18. Con fecha 31 de agosto de 2017 esta COMISIÓN NACIONAL recibió la nota suscripta por Mariela BIAGETTI en su carácter de presidente del ENTE REGULADOR DEL PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE y por Ángel Mario DORINI en su carácter de director del ENTE REGULADOR DEL PUERTO DE SAN ANTONIO OESTE en la que manifiesta que no se advierte que la operación notificada tenga impacto alguno en el mercado involucrado.
19. La SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES DE LA NACIÓN no se ha expedido respecto de la transacción en análisis, por lo que —conforme a lo previsto en el ya citado artículo 16 de la Ley N° 25.156 y su normativa complementaria— se considera en este acto que no tiene objeción alguna que formular a la misma.
20. La AGPSE no se ha expedido respecto de la transacción en análisis, por lo que —conforme a lo previsto en el ya citado artículo 16 de la Ley N° 25.156 y su normativa complementaria— se considera en este acto que no tiene objeción alguna que formular a la misma.
21. El CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA ha manifestado en nota de fecha 14 de agosto de 2017 que "...que no tiene a su cargo la regulación de un servicio público..." y que, por ende "...no nos encontramos facultado para emitir una opinión en los términos del artículo 16 de la Ley 25.156...", por lo que —conforme a lo previsto en el ya citado artículo 16 de la Ley N° 25.156 y su normativa complementaria— se considera en este acto que no tiene objeción alguna que formular a la misma.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

22. Así es que el día 12 de julio de 2017, las partes notificaron la operación mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente. Con fecha 29 de agosto de 2017, las partes aportaron información complementaria a dicho formulario, el cual se tuvo por completo el día hábil posterior a la última fecha reseñada.

IV. CONCLUSIONES

23. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
24. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al Señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre TERMINAL DE SERVICIOS PORTUARIOS PATAGONIA NORTE S.A. por parte de la firma F.H.B. INVERSORA S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. (a) de la Ley Nº 25.156.
25. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

Se deja constancia que el Dr. Eduardo Stordeur no suscribe el presente por encontrarse en uso de licencia.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 1486 DICTAMEN FINAL

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.09.08 15:46:22 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.09.08 16:30:08 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.09.08 16:52:59 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.09.08 16:56:31 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.09.08 16:56:32 -03'00'